



Universidad Abierta y a Distancia de México
Licenciatura en Derecho

AFORE y modalidades de pensión

Análisis del sistema de cuentas individuales y sus esquemas de retiro

Actividad 6 - Derecho a la Seguridad Social

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Figura docente: Cristian Ortega Barrera
Materia: Derecho a la Seguridad Social
Semestre/Bloque: 2 / 1
Unidad temática: Las AFORE y la cuenta individual
Fecha de entrega: 16 de agosto de 2026

Resumen

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) gestionan cuentas individuales destinadas al financiamiento previsional dentro de un sistema regulado. Los esquemas vinculados con las leyes del Seguro Social de 1973 y 1997 responden a técnicas distintas de determinación y financiamiento de la pensión. En el régimen de capitalización individual, la pensión garantizada, la renta vitalicia y el retiro programado presentan requisitos, responsables y mecanismos de pago diferenciados. La protección efectiva exige identificar el régimen aplicable, verificar los derechos individuales y contar con información comprensible antes de adoptar una decisión pensionaria.

Índice

1. Introducción	2
2. AFORE, cuenta individual y esquemas de retiro	2
2.1. Comparación de instituciones, regímenes y modalidades	2
3. Conclusión	4

1. Introducción

El ahorro para el retiro vincula el derecho a la seguridad social con la administración regulada de recursos destinados a financiar pensiones. Las AFORE, la cuenta individual y los esquemas asociados con las leyes del Seguro Social de 1973 y 1997 articulan esa protección mediante reglas diferenciadas. La pensión garantizada, la renta vitalicia y el retiro programado responden a condiciones y mecanismos propios. La cuenta individual es un instrumento financiero, pero su sentido jurídico deriva de su finalidad previsional (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a,b; Briceño Ruiz, 2011).

2. AFORE, cuenta individual y esquemas de retiro

Las AFORE son entidades financieras autorizadas y supervisadas que administran cuentas individuales, individualizan cuotas y aportaciones, informan a las personas trabajadoras y canalizan recursos hacia inversiones reguladas. CONSAR supervisa el sistema; los institutos participan en la recaudación y proporcionan información. La cuenta distingue aportaciones obligatorias, voluntarias y recursos de vivienda; su patrimonio no se confunde con el de la administradora (Briceño Ruiz, 2011; Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 2026; Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b).

El régimen de 1973 responde a una lógica de beneficio definido basada en edad, semanas cotizadas y salario promedio. El de 1997 se estructura sobre capitalización individual: saldo, aportaciones, rendimientos y requisitos legales determinan la modalidad disponible. Por ello, antes de asesorar debe verificarse la fecha de incorporación, los derechos de transición y la situación individual; ambos son regímenes de seguridad social, aunque difieren en financiamiento y determinación de la prestación (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b; Briceño Ruiz, 2011).

2.1. Comparación de instituciones, regímenes y modalidades

Las diferencias conceptuales, operativas y normativas se sintetizan a continuación (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b; Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 2026; Briceño Ruiz, 2011).

AFORE, cuenta individual y esquemas de retiro

Elemento	Concepto y características	Requisitos o componentes	Funcionamiento breve	Actores y fundamento
AFORE	Entidad financiera autorizada que administra cuentas individuales y recursos para el retiro; no es propietaria del ahorro ni concede por sí sola la pensión.	Registro de la persona trabajadora; individualización de cuotas y aportaciones; inversión regulada; estados de cuenta, información, servicios y traspasos.	Recibe e individualiza recursos, los canaliza a vehículos de inversión autorizados, registra rendimientos y atiende disposiciones conforme al régimen pensionario.	Persona trabajadora, AFORE, CONSAR, IMSS y, según el caso, aseguradora. LSS, normativa del SAR y supervisión de CONSAR.
Cuenta individual	Cuenta personal en la que se registran aportaciones obligatorias, voluntarias y complementarias, rendimientos y recursos de vivienda con finalidad previsional.	Identificación de titular y beneficiarios; subcuentas diferenciadas; aportaciones obrero-patronales y estatales; saldo y rendimientos individualizados.	La AFORE lleva el registro y administración; los institutos aportan información y recaudación; el saldo financia la modalidad procedente o se dispone en supuestos legales.	Titular, beneficiarios, patrón, Estado, IMSS, instituto de vivienda y AFORE (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b; Briceño Ruiz, 2011).
Régimen LSS 1973	Esquema transitorio de beneficio definido para personas con derechos generados antes de la entrada en vigor de la LSS de 1997.	Determinación conforme a edad, semanas cotizadas, conservación de derechos y salario promedio legal; requiere verificar la situación individual.	El instituto reconoce y paga la pensión conforme a la fórmula legal; la cuenta individual no sustituye la lógica principal de beneficio definido.	Persona asegurada e IMSS. LSS de 1973 y disposiciones transitorias de la LSS vigente.
Régimen LSS 1997	Esquema de capitalización individual en el que aportaciones, rendimientos, saldo acumulado y requisitos legales determinan el acceso y la modalidad.	Edad y semanas exigibles según el año; reconocimiento de derechos; saldo suficiente o procedencia de garantía; cuenta individual vigente.	Verificados los requisitos, el saldo se destina a renta vitalicia o retiro programado; si resulta insuficiente y se cumplen condiciones, opera la pensión garantizada.	Persona asegurada, IMSS, AFORE, CONSAR, Gobierno Federal y aseguradora. LSS vigente (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b).
Pensión garantizada	Protección pensionaria mínima legal para quien cumple edad y cotización, pero cuyo saldo es insuficiente para financiar una pensión en los términos legales.	Edad y semanas aplicables; reconocimiento del derecho; insuficiencia del saldo; cálculo conforme a semanas, salario base y edad.	Se aplica primero el saldo pensionario y la garantía pública complementa lo necesario conforme a la ley; está sujeta a actualización y reglas de compatibilidad.	IMSS, AFORE y Gobierno Federal. Arts. 154, 162, 170 y correlativos de la LSS (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b).
Renta vitalicia	Contrato con una aseguradora autorizada que garantiza pagos periódicos durante la vida de la persona pensionada.	Derecho pensionario reconocido; monto constitutivo suficiente; elección de aseguradora; contratación del seguro de sobrevivencia cuando proceda.	La AFORE transfiere el monto constitutivo; la aseguradora asume el riesgo de longevidad y paga la renta actualizable en los términos contratados y legales.	Persona pensionada, IMSS, AFORE y aseguradora autorizada. LSS y regulación aseguradora (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b; Briceño Ruiz, 2011).
Retiro programado	Modalidad en la que el saldo permanece en la cuenta individual y financia pagos periódicos recalculados.	Derecho reconocido; saldo administrado por la AFORE; cálculo con recursos, rendimientos, expectativa de vida y reglas vigentes.	La AFORE paga con cargo al saldo y recalcula la cuantía; el monto puede variar y el saldo disminuye, aunque continúa obteniendo rendimientos y puede cambiarse a renta vitalicia	Persona pensionada, IMSS y AFORE. LSS y disposiciones del SAR (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b;

La pensión garantizada funciona como protección mínima condicionada; la renta vitalicia traslada a una aseguradora el riesgo de longevidad; y el retiro programado conserva la administración del saldo y exige recalcular los pagos. La procedencia depende del régimen, del cumplimiento de requisitos y de la suficiencia de recursos (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b; Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 2026; Briceño Ruiz, 2011).

3. Conclusión

Una AFORE no concede por sí misma el derecho a pensionarse: administra la cuenta individual dentro de un sistema regulado en el que intervienen CONSAR, los institutos de seguridad social y, según la modalidad, instituciones de seguros. La cuenta organiza aportaciones y rendimientos con finalidad previsional, mientras que la ley fija requisitos, modalidades y garantías.

La distinción entre los esquemas de 1973 y 1997 resulta esencial para asesorar jurídicamente sin trasladar reglas de un régimen a otro. La pensión garantizada, la renta vitalicia y el retiro programado responden a mecanismos distintos de cobertura y administración del riesgo. La protección efectiva exige información comprensible, supervisión pública y verificación individual del régimen, porque una decisión pensionaria incide de forma permanente en el ingreso y la seguridad material de la persona trabajadora.

Referencias

Alberto Briceño Ruiz. *Derecho de la Seguridad Social*. Oxford University Press, Mexico, 2011. Coleccion Textos Juridicos Universitarios.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Constitucion politica de los estados unidos mexicanos. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>, 2026a. Texto vigente; ultima reforma DOF 02-06-2026.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del seguro social. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSS.pdf>, 2026b. Texto vigente; ultima reforma DOF 15-01-2026.

Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Sitio de la comision nacional del sistema de ahorro para el retiro. <https://www.gob.mx/consar>, 2026. Fuente institucional.